ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

13 באפריל 2026

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

ג.א.נ.,

הנדון: **<u>התקשרות במזכר הבנות של עסקת Tax Lease למימוש הטבות המס ומימון פרויקט Foley בארה"ב</u>**

בהמשך לסעיף 3.4.1.1 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025[1], בקשר לרכישת פורטפוליו של פרוייקטים סולאריים בארה"ב – פיינגייט ("**פורטפוליו פיינגייט**"), החברה מתכבדת להודיע כי ביום 10 באפריל, 2026 התקשרה Foley Solar, LLC חברה בת בשרשור של החברה ("**החברה הבת**") המחזיקה בפרויקט סולארי בהיקף של 106MWdc במדינת אלבמה שהקמתו בשלבי סיום ושבגינו נחתם הסכם אספקת חשמל במחיר קבוע (PPA) לטווח של כ-17 שנה ("**הפרויקט**") , במזכר הבנות לא מחייב עם מוסד פיננסי מוביל בארה"ב ("**מזכר ההבנות**") לביצוע עסקת Tax Lease למימוש הטבות המס של הפרויקט ומימונו.

בהתאם למזכר ההבנות, תבוצע עסקת Sale & Leaseback במסגרתה המוסד הפיננסי ירכוש מהחברה הבת את הפרויקט בתמורה לסכום שנקבע בהערכת שווי בלתי תלויה של הפרויקט, שנקבעה על כ-221 מיליון דולר ארה"ב, ויחכירו בחזרה לחברה הבת לתקופה של 153 חודשים. לאחר רכישת הפרויקט המוסד הפיננסי יהיה זכאי לממוש הטבות המס פדרליות בהיקף מוערך של כ-88 מיליון דולר ארה"ב. במועד הסגירה החברה הבת תעמיד למוסד הפיננסי אשראי בסך של כ-77 מיליון דולר ארה"ב למימון חלק ממחיר הרכישה ("**אשראי המוכר**"), כך שהתמורה נטו שתתקבל בידי החברה (לאחר ההוצאות הנלוות לעסקה) צפויה לעמוד על כ-135 מיליון דולר ארה"ב. תמורה זו צפויה לשמש להקטנת החוב הבנקאי שהחברה גייסה לצורך רכישת פורטפוליו פיינגייט בהיקף של כ-255 מיליון דולר ארה"ב.

על פי מזכר ההבנות החברה הבת תשלם דמי חכירה שוטפים בהתאם ללוח תשלומים שנקבע במזכר ההבנות, ואשר צפוי להיות נמוך מתזרים המזומנים התפעולי השנתי של הפרויקט. בתום תקופה של 5.5 שנים תהיה לחברה הבת אופציה לרכוש בחזרה את הפרויקט (כשהוא נקי מכל התחייבות פיננסית) בתמורה לסכום הצפוי לעמוד (בניכוי פרעון אשראי המוכר) על כ-44 מיליון דולר ארה"ב.

[1] לפרטים ראו דוח תקופתי של החברה לשנת 2025, כפי שפורסם ביום 19 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-024909).

החברה הבת, כחוכרת וכמחזיקה בפרויקט, תנהל אותו באופן בלעדי, תהנה מכל ההכנסות שינבעו ממנו, ותישא בכל עלויות התחזוקה, התפעול, הביטוח והמיסים בקשר עם הפרויקט. עלויות אלו אינן כלולות בדמי החכירה. מזכר ההבנות קובע דרישה לעמידה ביחס כיסוי מינימלי הנמדד על פי ה-EBITDA מהפרויקט ביחס לדמי החכירה.

יובהר כי מזכר ההבנות אינו מחייב וכי למועד הדו"ח אין ודאות להשלמת העסקה למועד הדוח, אין ודאות כי הצדדים יתקשרו בהסכם מחייב או כי העסקה תושלם ובאילו מועדים ותנאים. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים מקובלים בעסקאות מסוג זה, ובכלל זה קבלת אישורי אשראי סופיים, השלמת בדיקות נאותות, קבלת חוות דעת, אישורים, מסמכי שעבוד וביטוחי מס, וכן חתימה על מסמכים סופיים ומחייבים לשביעות רצון הצדדים. בהתאם למזכר ההבנות, סגירת עסקת המכירה והחכירה מחדש צפויה להתרחש בתוך 90 ימים ממועד ההפעלה המסחרית/המועד שבו הפרויקט ייחשב כמוכן לשימוש, כאשר מועד יעד להשלמה נקבע ליום 1 ביולי 2026.

המידע בדיווח זה בנוגע לחתימה על הסכמים מחייבים, מתווה העסקה ותנאיה, מועד השלמת העסקה, גובה התזרים התפעולי של הפרויקט, ושיעור הטבת המס מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מימושו אינו ודאי ואינו מצוי בשליטתה הבלעדית של החברה. הערכות אלה מבוססות, בין היתר, על תוכניות והערכות פנימיות של החברה וחברת הבת. הערכות ותוכניות אלו עלולות שלא להתממש, או להתממש באופן חלקי, בשל משתנים רבים שאשר אינם בשליטתה הבלעדית של הקבוצה, ובכלל זה משתנים כלכליים-עסקיים, הבשלת המשא ומתן ומזכר ההבנות הלא מחייב לכדי הסכמים מחייבים, תנאיהם הסופיים של ההסכמים (אם ייחתמו), וכן גורמים נוספים אשר עשויים להביא לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מהמתואר לעיל.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרגיי בע"מ

באמצעות: עופר ינאי מנכ"ל ודירקטור.